

1505310-52.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... reclusão e 550 dias-multa para o delito de tráfico.

Considerando que o réu é primário, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em fração máxima, qual seja, dois terços, resultando, assim, na pena de 01 ano e 10 meses de reclusão e 183 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505310-52.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505310-52.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2055622/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 16457855 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 539/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2055622 - DEL.POL.SALTO, 539/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO RAFAEL DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

FLÁVIO RAFAEL DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta de 21h10min, na Rua Ribeirão Preto, altura do nº 1, Jardim Marília II, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, transportava e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 17 (dezesete) porções de "cocaína", embaladas em microtubos plásticos, totalizando peso bruto de 24g (vinte e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 26 de março de 2021 (fls. 89/91), o réu foi notificado (fls. 163) e apresentou defesa prévia (fls. 148/151). A denúncia foi recebida em 18

de fevereiro de 2022 (fls. 154/156) e o réu foi citado (fls. 168/169).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado ao final (fls. 175/177).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da denúncia, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, com substituição por restritivas de direitos (fls. 185/192). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal e a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda em caráter subsidiário, pugnou pela imposição da pena mínima, pelo afastamento da agravante constante da inicial, pela incidência do redutor do §4º do, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, com substituição por restritivas de direitos (fls. 193/196).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/04), autos de exibição, apreensão e constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 05/06) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/103), além da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

O réu, em sede policial, negou o tráfico, dizendo-se apenas usuário. Acrescentou que veio até Salto para comprar cocaína porque seria mais fácil de encontrar cocaína em Salto do que em Itu, onde morava (fls. 11/12). Em juízo, disse que havia comprado droga, no Jardim Marília, para uso próprio, e foi abordado quando parou para urinar. Disse que teria respondido aos policiais que havia drogas no carro. Acrescentou que o dinheiro estava em sua carteira e não na cueca. Afirmou que usava drogas escondido na época dos fatos, e disse que trabalha registrado numa padaria familiar (fls. 177).

Wellington Luiz Bianchi, policial militar, disse que estavam patrulhando pelo local, quando avistaram o carro do réu em atitude suspeita, pois logo que viu os policiais, Flávio parou bruscamente. Por tal razão, foi abordado e, em busca pessoal, seu companheiro, Luciano, achou dentro das roupas do réu, R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais), que o próprio réu não sabia dizer exatamente quanto era. Dentro do estepe, acharam 17 "ependorfs" de cocaína. O réu permaneceu calado. O local onde o réu foi abordado é conhecido pelo tráfico de drogas, e havia bastante movimento de usuários. Ao final, respondeu que não presenciaram movimentação de troca envolvendo o réu (fls. 176).

Luciano Pinheiro Barbosa, policial militar, prestou depoimento em perfeita consonância com o de seu colega de farda (fls. 176).

Encerrada a instrução, malgrado as alegações da combativa Defesa, restou plenamente demonstrada a ocorrência do tráfico de entorpecentes pelo réu, exatamente da forma mencionada na denúncia.

O réu não conseguiu explicar satisfatoriamente as razões de se dirigir a outra cidade, que não aquela em que reside, que aliás é maior e mais populosa, para realizar a compra de cocaína, tentando simplesmente fazer crer que encontrar cocaína em Itu, onde há mais tráfico, fosse mais difícil do que em Salto. Também foge do compreensível que ele houvesse resolvido colocar a droga no porta-malas do veículo apenas porque precisou parar para urinar, e a polícia teria chegado exatamente nesse momento ao local.

Por outro lado, o conjunto probatório se coaduna com os depoimentos dos policiais militares, que foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, sendo todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depoís negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado, mormente porque o transporte da droga é incontestado, e porque não se vislumbram razões para que resolvessem incriminar injustamente um inocente que sequer conheciam.

Ainda, não há como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Nesse contexto, importante ressaltar que a alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois, sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas para obterem dinheiro para manter o próprio vício (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 0000181-50.2017.8.26.0569 - Relator LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA - j. 24.07.2020).

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016.)

Dessa forma, pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime mencionado na denúncia.

Por fim, é o caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 25 de fevereiro de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou a infração que lhe foi atribuída na denúncia, sendo incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta de 21h10min, na Rua Ribeirão Preto, altura do nº 1, Jardim Marília II, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, transportava e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 17 (dezesete) porções de "cocaína", embaladas em microtubos plásticos, totalizando peso bruto de 24g (vinte e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, mormente aos bons antecedentes do acusado e sua primariedade, fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei n. 11.343/2006).

Como mencionado anteriormente, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foram cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, razão pela qual aumento sua pena para 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o delito de tráfico.

Considerando que o réu é primário, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em fração máxima, qual seja, dois terços, resultando, assim, na pena de 01 ano e 10 meses de reclusão e 183 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu FLÁVIO RAFAEL DA COSTA, qualificado nos autos, RG 71.614.593, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 183 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, a primariedade do réu e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 30., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 20., do mesmo artigo).

Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e o fato de que o réu esteve solto por quase toda a instrução do feito, não tendo prejudicado ou dificultado seu regular prosseguimento, concedo-lhe o direito de aguardar o julgamento definitivo do feito antes de iniciar o cumprimento das penas substitutivas que lhe foram impostas.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nestes autos em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA